

ดังกล่าวได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรก เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดจำนวน ๖ ลำดับ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๓ และองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้าได้เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรกเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศรับสมัครไว้ กรณีจึงเป็นการดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กตามแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ดุลพินิจแก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะประกาศผลการคัดเลือกโดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้หรือไม่ก็ได้ โดยการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ส่อไปในทางไม่สุจริตแต่ประการใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เมื่อต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒ อัตรา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคล



เพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาดาว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘๖/๒๕๖๐)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

กรณีปรากฏเหตุต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิว่า มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และไม่สามารถดำเนินการโอนพนักงานส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดตามความสมัครใจได้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้ายตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด เพื่อพิจารณามีมติให้พนักงานส่วนตำบลโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นได้ ตามนัยข้อ ๑๗๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า มีกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องของการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังปรากฏว่านายกององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้พิจารณาย้ายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนดังกล่าว เนื่องจากมีพฤติกรรมขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา บกพร่องต่อหน้าที่ สร้างความแตกแยกในองค์กร จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว กรณีย่อมถือว่า มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งย่อมเป็นผลให้การบริหารงานขององค์การบริหาร



ส่วนตำบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลไม่มีประสิทธิภาพแล้ว การที่ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย) ตามข้อ ๑๗๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และดำเนินการตามกระบวนการ จนมีการออกคำสั่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนดังกล่าวย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งอื่นภายในจังหวัดจึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือรายงานปัญหากรณีมีประชาชนชุมนุมเรียกร้องขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้น ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิอีกครั้งขอให้พิจารณาย้ายผู้ฟ้องคดีเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย) ตามข้อ ๑๗๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย)ฯ พิจารณาแล้วมีมติเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติตามข้อ ๑๗๗ ของประกาศดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคาและให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคาซึ่งมีปัญหาขัดแย้งกับผู้บริหารเช่นกันมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติตามข้อเสนอดังกล่าว และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้โอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้โอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย) ของ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตามข้อ ๑๗๗^๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดอำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือรายงานปัญหาการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กรณีมีประชาชนชุมนุมเรียกร้องขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากพื้นที่ เนื่องจากใช้คำพูดไม่เหมาะสมและไม่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิขอให้พิจารณาย้ายผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนระเบียบ กระด้างกระเดื่อง ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือหลีกเลี่ยงต่อหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ บกพร่องต่อหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ และสร้างความแตกแยก ขาดความสามัคคีและข่มขู่ผู้บริหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในฐานะประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐาน

^๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑๗๗ กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต. จังหวัด) ว่ามีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และไม่สามารถดำเนินการโอนพนักงานส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) จำนวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) จำนวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) จำนวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ และท้องถิ่นจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นและสรุปความเห็น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

(๒) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากปรากฏว่ามีเหตุผลความจำเป็นอันสมควร ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) มีมติให้พนักงานส่วนตำบลโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) มีมติเป็นประการใดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ภายใน ๔๕ วัน

(๓) มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) ตาม (๒) ให้ถือเป็นที่สุด



ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว กรณีจึงถือได้ว่า มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด ซึ่งปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวย่อมเป็นผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลนางแดดไม่มีประสิทธิภาพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย) ตามข้อ ๑๗๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และต่อมาได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย) โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นและสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จึงเป็นกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิว่ามีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และไม่สามารถดำเนินการโอนพนักงานส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดตามความสมควรใจได้ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย)ฯ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๗๗ (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และการที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย)ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติว่า ก่อนที่จะพิจารณาตามข้อ ๑๗๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ให้เลขานุการประสานงานกับพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ตามความสมควรใจ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้นัดประชุมพิจารณาต่อไป อีกทั้งในที่ประชุมได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดของพนักงานส่วนตำบลทั้ง ๓ แห่ง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด) ที่ได้ยื่นคำร้องต่อ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ มาชี้แจงด้วย จึงถือว่าคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย)ฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นและสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๗๗ (๑) ของประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว ซึ่งแม้ในการประชุมครั้งดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย)ฯ จะมีมติว่า ก่อนที่จะพิจารณาตามข้อ ๑๗๗ ให้เลขานุการประสานงานกับพนักงานส่วนตำบล



เพื่อเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ตามความสมัครใจ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้นัดประชุมพิจารณาต่อไปก็ตาม กรณีก็เป็นเพียงการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีตามหลักความสมัครใจในการโอน (ย้าย) แต่ผู้ฟ้องคดีรับว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาตามที่เคยแจ้งด้วยวาจาไว้ต่อเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งยังไม่ปรากฏว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาประสงค์จะย้ายสับเปลี่ยนกับผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และไม่ปรากฏว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนามีความขัดแย้งในการบริหารในลักษณะเดียวกันกับกรณีของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความประสงค์จะโอน (ย้าย) และต้องถือว่าไม่สามารถดำเนินการโอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีตามหลักความสมัครใจได้ การที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้ประสานการโอน (ย้าย) ตามหลักความสมัครใจแล้ว ไม่สามารถดำเนินการได้ และกรณียังมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดซึ่งเป็นผู้บริหารและประชาชนในท้องถิ่น การโอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๗๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ แล้ว ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ให้โอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอเขาวัว จังหวัดชัยภูมิ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๖๑)

๓.๒ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แม้จะกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภทหรือขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาดได้ แต่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ด้วยกันทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาด



สถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันแล้วเสร็จก่อนเท่านั้น ประกอบกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกได้ถูกกำหนดไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้มีจำนวนเท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ตำแหน่ง ซึ่งในกรณีที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. ย่อมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากจำนวนตำแหน่งว่างของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายแต่อย่างใด ดังนั้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงมิได้ทำให้จำนวนตำแหน่งว่างสำหรับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. มีจำนวนลดลงตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และกรณีไม่เป็นการขัดแย้งต่อหลักการแบ่งแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เนื่องจากหลักการดังกล่าวเป็นคณะกรณีก้นกับหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาอันเป็นมูลพิพาทในคดีนี้ หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นข้าราชการครู สังกัดเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฟ้องว่า การที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้น โดยข้อ ข. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ วิธีการข้อ ๑๑ ได้กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภท หรือขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด ที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ได้ และต่อมา ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อทราบว่า ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวบางข้อ ส่วนสาระสำคัญตามข้อ ข. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติที่เกี่ยวกับวิธีการยังคงเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้ผู้บริหาร



สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) มีสิทธิเขียนคำร้องขอย้ายข้ามสถานศึกษาไปดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ได้ จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. เสียประโยชน์ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวไม่ชอบด้วยบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม รวมทั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. เสียโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามข้อ ข. ข้อ ๑๐.๒ และข้อ ๑๑ กำหนดให้การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษากรณีปกติต้องดำเนินการตามข้อ ๑๐.๒ ก่อน กล่าวคือ พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. ด้วยกันทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน โดยหลังจากการพิจารณาย้ายตามข้อ ๑๐.๒ แล้ว หากมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ จึงจะพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. ที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ โดยให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายทำการประเมินศักยภาพของผู้ที่ประสงค์จะขอย้ายกรณีดังกล่าว ประกอบด้วย วิทยทัศนความเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสพการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโส ตามหลักราชการ และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งแม้บทบัญญัตินี้จะกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป. ที่ประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. สามารถกระทำได้ หากยังมีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. ว่างเหลืออยู่ ภายหลังจากที่มีกร



พิจารณาย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. ด้วยกัน ทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามข้อ ๓ ข้อ ๑ จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกได้ถูกกำหนดไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้มีจำนวนเท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. ซึ่งหากปรากฏต่อมาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากจำนวนตำแหน่งว่างของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีตำแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายแต่อย่างใด และแม้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๑๑ ได้กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภทหรือขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาดได้แต่ต้องเป็นการดำเนินการภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกันทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันแล้วเสร็จก่อนเท่านั้น

ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของมาตรา ๓๗ วรรคสอง^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๓ วรรคสอง^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒)

^{๑๗} พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๓๗ ๒๒๒ ๒๒๒
ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๒๒ ๒๒๒

^{๑๘} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๓๓ ๒๒๒ ๒๒๒
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๒๒ ๒๒๒



พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๗^{๑๙} และมาตรา ๒๑^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๓)

^{๑๙-๒๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วย

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ

(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนแปดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริหารจัดการความรู้หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละหนึ่งคน

(๕) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวนสิบสองคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนห้าคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวนสามคน ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาจำนวนหนึ่งคน และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งคนและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน

หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม (๕) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการและให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา” สำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ซึ่งประกอบด้วย

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ในการนี้ให้ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจำนวนเท่าที่มีอยู่

(๒) อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสองคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง

(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงินการคลังด้านละหนึ่งคน



พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ได้แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการศึกษา เนื่องจากจะทำให้ไม่ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการศึกษา นั้น เห็นว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายทั้งสามฉบับเป็นไปในทำนองเดียวกันว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภทหรือขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด ที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ได้ นั้น เป็นกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด สพป. อาจขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว เป็นคนละกรณีกันกับบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาโดยยึดเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐

(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี จำนวนสามคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวนหนึ่งคน

ให้ผู้ว่าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเป็นผู้แทนครูสภาต้องเป็นสมาชิกครูสภาและเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา หรือผู้มีตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง

คุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด



กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข้อ ข. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ วิธีการ ข้อ ๑๑ ที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภท หรือขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด ที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ได้ จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓/๒๕๖๑)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

๔.๑ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับการล้างมลทินตามกฎหมายล้างมลทิน

พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลเพียงให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในความผิดที่ได้กระทำ และมีสิทธิที่จะยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการได้ แต่ไม่ได้มีผลให้ลบล้างพฤติการณ์การกระทำผิดที่ผ่านมาของผู้กระทำผิด ดังนั้น หากการกระทำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้น เป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี ย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและระเบียบกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ขอกลับเข้ารับราชการเคยกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การกระทำความผิดกล่าวจึงเข้าข่ายเป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม อันมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่อาจเข้ารับราชการได้ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ข. (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ น.ว. ๒/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ซึ่งในขณะนั้นหน่วยงานทางปกครองไม่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดียวกับที่ขอด้วยเหตุนี้ การที่หัวหน้าส่วนราชการที่มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีคำสั่งไม่รับผู้ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการในสังกัดของสำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ๘ (ประกันสังคมจังหวัด) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ถูกดำเนินการทางวินัยจากกรณีกล่าวหาว่า ดำเนินการอนุมัติและสั่งจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน



ในเรื่องที่ตนรู้ว่าเป็นเท็จ เพื่อให้นางสาว พ. ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ฟ้องคดีได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรโดยมิควรได้ เลขานุการสำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ก.พ. มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มโทษจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว ต่อมา ได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดให้ล้างมลทินให้กับผู้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอยู่ก่อน หรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษทางวินัยแล้วทั้งหมด หรือบางส่วน ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์นั้น มิได้เคยถูกลงโทษทางวินัยในกรณีนั้นมาก่อน ข้าราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการที่ได้รับการล้างมลทินสามารถยื่นคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการได้ เพราะถือว่าบุคคลผู้ยื่นคำขอนั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปสำหรับบุคคลที่จะเข้ารับราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และปลัดกระทรวงแรงงาน วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ปฏิเสธไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก.พ. มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ไป กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยและได้รับคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้อยู่ในข่ายได้รับการล้างมลทิน โดยให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตามคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการในกรณีดังกล่าวมาก่อนตามนัย



มาตรา ๕^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการได้ แต่โดยที่มาตรา ๕ บัญญัติให้ล้างมลทินแก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ โดยบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติให้ล้างล้างพฤติการณ์การกระทำผิดที่ผ่านมาของผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ น.ว. ๒/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ กรณีการบรรจุข้าราชการผู้ซึ่งออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยกลับเข้ารับราชการ ในกรณีการล้างมลทินตามกฎหมายล้างมลทิน ซึ่งในขณะนั้นเป็นการล้างมลทินข้าราชการกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ ว่าแม้ว่าผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยจะไม่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ (๑๐)^{๒๒} (๑๑)^{๒๓} (๑๒)^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ เพราะได้รับล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ แต่ผู้นั้นอาจเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ (๖)^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ก็ได้ ถ้าหากการกระทำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากการานั้น เป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี เพราะการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ นั้น ล้างแต่เฉพาะโทษเท่านั้น หาได้ล้างการกระทำผิดนั้นด้วยไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอกลับเข้ารับราชการ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้น

^{๒๑} พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ

^{๒๒-๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๔ ผู้สมัครเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากราชการเพราะกระทำผิดทางวินัย

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓^{๒๖} และข้อ ๔^{๒๗} และย่อมมีอำนาจที่จะนำพฤติการณ์การกระทำที่ผ่านมาของผู้ฟ้องคดีมาประกอบการวินิจฉัย โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับประกอบในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม ๘ (ประกันสังคมจังหวัด) สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติส่งจ่ายเงินให้แก่นางสาว พ. กรณีคลอดบุตร โดยที่ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้คลอดเด็กชาย ศ. ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับคำขอรับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กลับพิจารณาดำเนินการอนุมัติและส่งจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนในเรื่องที่ตนรู้ว่าเป็นเท็จ เพื่อให้นางสาว พ. ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ฟ้องคดีได้รับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรโดยมิควรได้ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น กรณีจึงเป็นการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ พฤติการณ์ของการกระทำของผู้ฟ้องคดีในฐานะและตำแหน่งดังกล่าว ย่อมมีอาจสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ และความเคารพศรัทธาแก่ประชาชนที่คาดหวังว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทางราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกระทำความผิดดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม อันมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่อาจเข้ารับราชการได้ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ข. (๔)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบแนวทางปฏิบัติ

^{๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔๔ ผู้สมัครเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๖-๒๗} ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๓ ผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือนที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) และเป็นกรณีที่ ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ถ้าประสงค์จะขอให้ ก.พ. พิจารณายกเว้นเพื่อเข้ารับราชการ ให้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ระเบียบนี้

ข้อ ๔ ให้ผู้มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนที่ประสงค์จะเข้ารับราชการยื่นคำขอตามแบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

^{๒๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข. ลักษณะต้องห้าม

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ น.ว. ๒/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ และเมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ในขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดียวกับผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีระบุเหตุผลพร้อมข้อมูลสนับสนุนการขอกลับเข้ารับราชการเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประกอบอาชีพใด ขอความอนุเคราะห์ให้ได้กลับเข้ารับราชการ เพื่อว่าเมื่อเกษียณอายุราชการจะได้มีรายได้จากเงินบำนาญ โดยไม่ได้แสดงว่าจะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และผลการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุดังกล่าวนั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕/๒๕๖๑)

๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๕.๑ การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการในสังกัดของมหาวิทยาลัย

เมื่อในขณะที่ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการตามคดีนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการจึงต้องนำข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามนัยมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบข้อ ๕๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอาศัยอำนาจตามข้อบังคับดังกล่าว มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่าให้มีการประเมินผู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วเป็นรอบปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๖ เดือน แล้วหาค่าเฉลี่ยรายปีเพื่อประเมินการเลื่อนเงินเดือน โดยท้ายมติดังกล่าวแนะนำให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม



ตามกฎหมาย ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งกำหนดให้เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีที่ได้เลื่อน และหลักเกณฑ์วิธีการ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างให้นาระบบเปิดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๑) มาใช้โดยอนุโลม และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว โดยให้มีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนปีละหนึ่งครั้ง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตามคำสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ผลงานที่ปฏิบัติมา ความอดุสาหะ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กำหนด แต่ ก.บ.ม. ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหนึ่งชั้นไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามขั้นตอนปกติ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนเทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติเห็นสมควรยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เลื่อนค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหนึ่งชั้น และให้มีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.บ.ม. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงาน จึงต้องนำข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ (๑)^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามนัยมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ประกอบกับข้อ ๕๘^{๓๑} ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑^{๓๒} ประกอบกับข้อ ๓^{๓๓} ของข้อบังคับดังกล่าว มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่า ให้มีการประเมินผู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วเป็นรอบปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๖ เดือน แล้วหาค่าเฉลี่ยรายปี เพื่อประเมินการเลื่อนเงินเดือน โดยทำย้อมติดังกล่าวแนะนำให้หาหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วย

^{๒๙} พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๑๕ สถานบันมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป ของสถาบันและมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ออกข้อบังคับและวางระเบียบของสถาบัน ตลอดจนกำหนด คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบัน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๐} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หาพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ประกาศและระเบียบ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๑} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๕๘ ในระหว่างที่ ก.บ.ม. ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเรื่องใดตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ ให้หาระเบียบ ประกาศ หรือมติที่ ก.บ.ม. หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้แล้ว มาใช้บังคับกับพนักงานโดยอนุโลม

^{๓๒-๓๓} ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๓ "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล



การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ซึ่งกำหนดให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีที่ได้เลื่อน และหลักเกณฑ์วิธีการ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขึ้นค่าจ้างให้นำระบบเปิด ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑) มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งการเลื่อนขึ้นค่าตอบแทนปีละหนึ่งครั้งดังกล่าวสอดคล้องกับข้อ ๑๔^{๓๔} ของระเบียบ สำนักงานรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๗^{๓๕} ของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้เลื่อนขึ้นค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ส่วนกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้การเลื่อนเงินเดือนปีละสองครั้ง ไม่ได้กำหนดให้ ใช้กับพนักงานราชการด้วย จึงไม่อาจนำมาใช้กับพนักงานราชการที่มีระเบียบกำหนดไว้ เป็นการเฉพาะได้ นอกจากนี้ ในขณะมีคำสั่งเลื่อนขึ้นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก.บ.ม. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่งตามข้อ ๖^{๓๖} และข้อ ๗^{๓๗} กำหนดให้ เลื่อนขึ้นค่าตอบแทนปีละครั้ง การเลื่อนขึ้นค่าตอบแทนปีละหนึ่งครั้งจึงสอดคล้องกับข้อบังคับ ดังกล่าวแล้ว และในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ที่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้ประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา

^{๓๔} ระเบียบสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อ ๑๔ อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

^{๓๕} ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นค่าตอบแทนประจำปี

ให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และต้องมี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วไม่น้อยกว่า ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี โดยให้พิจารณาเลื่อนขึ้นค่าตอบแทน พนักงานราชการ ดังนี้

๗๗

๗๗

^{๓๖-๓๗} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓

ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละสองครั้ง

ข้อ ๗ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน ให้เลื่อนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีที่ได้เลื่อน



ความดีความชอบของผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละด้าน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้านการให้คะแนนในแต่ละรายการว่าไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงอย่างไร อันจะแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของตน และเมื่อพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีปฏิบัติระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีสองครั้ง และผลการประเมินทั้งสองครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้คะแนนร้อยละ ๘๐ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และอยู่ในข่ายที่จะได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ๑ ขั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีแล้ว และโดยที่กรณีของผู้ฟ้องคดีมิใช่กรณีที่ไม่ได้รับเงินเดือน ดังนั้น การที่ไม่มีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนมีคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนตามนัยข้อ ๙^{๓๘} ของกฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ก.ค. กำหนด จึงไม่มีผลถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามกรณีนี้ไม่ชอบ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เลื่อนขั้นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหนึ่งขั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๖๐)

๕.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลไว้ว่าให้นำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการพิจารณาดังนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผลการประเมินจึงถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพิจารณา

^{๓๘} กฎ ก.ค. ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้อ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูประจำปีตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค. กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับการลาพฤติกรรมมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของข้าราชการครูผู้นั้นมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย

